МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2023 оны 06 дугаар сарын 05 №07/31 Улаанбаатар хот

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН
ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ДАРГА С.ОД-ЭРДЭНЭ ТАНАА

Комиссын ажлын хэсэг 2023 оны 04 дүгээр сарын 17-18-ны өдрүүдэд Дундговь аймгийн Сайнцагаан суманд ажиллан, Монгол Улсад шинээр бий болсон Хүний эрх хамгаалагчийг хамгаалах тогтолцоог сурталчлан таниулж ажилласан.

Комиссын ажлын хэсэг Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал түүний ажлын алба, Засаг даргын тамгын газар, шүүх, прокурор, цагдаа, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага, сургууль, цэцэрлэг, эрүүл мэнд зэрэг байгууллагын удирдлага, ажилтан, албан хаагчид болон иргэний нийгмийн төлөөлөлтэй уулзалт, ярилцлага хийж, мөн иргэдэд хүний эрхийн зөвлөгөө өгч, шүүх эрх мэдэл болон хууль сахиулах, төрийн захиргааны алба хаагчдад зориулан сургалт зохион байгууллаа.

Мөн иргэдээс гаргаж буй санал хүсэлт, гомдол, мэдээллийг судалж, тэдэнд тулгамдаж буй асуудал, түүний шалтгаанд дүн шинжилгээ хийхэд аймаг, орон нутгийн хэмжээнд хүний эрхийн нөхцөл байдлыг сайжруулах, хүний эрх хамгаалагчдын үйл ажиллагааг дэмжиж, хамтран ажиллахад анхаарах шаардлагатай байна.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасныг удирдлага болгон Комиссын гишүүний дараах зөвлөмжийг өгч байна. Үүнд:

1. Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг иргэд, олон нийтэд сурталчлан таниулах, тус хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.6-д заасны дагуу хүний эрх хамгаалагчийн үйлдлийг хамгаалах зохицуулалтыг байгууллагын дотоод журамд тусгаж, хэрэгжүүлэх, хүний эрх хамгаалагчийн мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэх сургалт зохион байгуулах;
2. Аймаг, орон нутагт хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн бодлого, хөтөлбөртөө Комиссын жил бүр УИХ-д хүргүүлдэг Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх илтгэлд тусгагдсан асуудал, дэвшүүлсэн санал, түүний мөрөөр УИХ-аас баталсан тогтоол зэрэг албан ёсны эх сурвалжийг ашиглан, хүний эрх, эрх чөлөөний асуудлыг тусгадаг болох;
3. Багийн хэсгийн ахлагчид нь хариуцсан хэсгийн айл өрх, иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагад мэдээллийг шуурхай түгээх, мэдээлэх, статистик мэдээлэл цуглуулах, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд дэмжлэг үзүүлэн ажилладаг. Гэвч тэд энэхүү үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхдээ өөрсдөөсөө бичиг хэрэг болон холбоо харилцааны зардлаа гаргах нь нийтлэг байх тул энэ зардлыг төсөвт тусган шийдвэрлэх;
4. Сумын нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн болон багийн нийгмийн ажилтан нь хүний эрх, хүүхдийн эрх, хамгааллын чиглэлээр ажилладаг хүний эрх хамгаалагчид юм. Тэд ажил үүргээ гүйцэтгэх явцад ялангуяа шөнө оройн цагаар хамтарсан багт ирсэн дуудлага, мэдээллийг шалгахаар ганцаараа явах тохиолдол гардаг бөгөөд зарим үед тэднийг согтуу хүн айлгах, мөн нохойд хөөгдөх зэрэг асуудалтай тулгардаг байна. Сумын нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн болон багийн нийгмийн ажилтнаар ихэвчлэн эмэгтэй хүмүүс

ажилладаг бөгөөд тэд дуудлага, мэдээллийг шалгахад өөрсдийн аюулгүй байдлаа хангаж чаддаггүй байна. Тухайлбал сумын нийгмийн бодлогын ажилтныг 2023 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдөр дуудлага, мэдээллээр нэгэн айлд очиход нь 10 гаруй минут түүний үснээс зулгаан, машин тойруулан чирч, цохисон тохиолдол гарчээ. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1 дэх хэсэгт "Хамтарсан баг нь өрхийн эмч, сум, хороо, сургуулийн, халамжийн, хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн нийгмийн ажилтан, цагдаагийн алба хаагч, энэ чиглэлээр үйлчилгээ үзүүлдэг төрийн бус байгууллагын төлөөллөөс бүрдэх бөгөөд хамтарсан багийг тухайн сум, хорооны Засаг дарга ахална" гэж заасан. Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан 2017 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/173, А/251, А/3801 дүгээр тушаалаар батлсан "Хамтарсан багийн ажиллах, үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх журам"-ын 2.4-т "Хамтарсан баг шаардлагатай тохиолдолд хуульч, өмгөөлөгч, сэтгэл зүйч, хэлмэрч, орчуулагч, хэсгийн ахлагч, олон нийтийн цагдаа, иргэний бүртгэлийн ажилтан болон хүний эрх, хүүхдийн эрх хамгаалал, хүчирхийллийг судлах асуудлаар мэргэшсэн байгууллага, мэргэжилтний дэмжлэг туслалцааг авна" гэжээ. Иймээс хамтарсан багт ирсэн дуудлага, мэдээллийг цагдаагийн алба хаагчтай хамтран шалгаж хэвших;

5. Хүний эрх хамгаалагчид өөрсдөө болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагаараа дамжуулан хуулийн хүрээнд шаардах эрхээ хэрэгжүүлэх, эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол хөндөгдсөн асуудлаар төрийн зохих байгууллагад гомдол, мэдээлэл, санал хүсэлтээ гаргах эрхээ үр дүнтэй хэрэгжүүлэх нөхцөл боломжоор хангах, тэдний гаргасан аливаа санал, хүсэлт, гомдлыг шуурхай шийдвэрлэж, хуулийн хугацаанд хариуг өгч хэвших; Хүний эрх хамгаалагчдыг ялгаварлан гадуурхаж, зүй бус харьцахгүй, үйл ажиллагаанд хүндэтгэлтэй хандаж, эрх тэгш харьцах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу Комиссын гишүүний зөвлөмжийн мөрөөр тодорхой арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэн, гуч хоногийн дотор хариу мэдэгдэхийг хүсье.

Хувийг: Дундговь аймгийн Засаг дарга Ц.Мөнхбатад

ГИШҮҮН С.ДОНДОВ